



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 161/10

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

- התובעים: 1. מאיר ניסים שם טוב (יו"ר ועד הבית והגזבר)**
2. עליזה שם טוב

רחוב הפלמ"ח 40, ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעים: יהושע ואסתר רוקח

רחוב הפלמ"ח 40, ירושלים

פ ס ק - ד י נ

עניינה של התביעה בדרישת התובעים ליתן צו עשה כנגד הנתבעים המורה להם לסלק ידם משטח המהווה, כך לטענת התובעים, רכוש משותף, ולהורות להם לסלק את כל הגדר ות, המתקנים והחפצים, שהוצבו לטענת התובעים ברכוש המשותף.

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית המשותף ברחוב הפלמ"ח 40 א' ירושלים, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 30024 חלקה 224 (להלן: "**הבית המשותף**").
2. התובעת מס' 2 הינה בעלת הזכויות בדירה בבית המשותף הידועה כתת חלקה 10. התובע מס' 1, הינו בנה של התובעת מס' 2, והוא נבחר כנציגות הבית המשותף. הנתבעים הינם בעלי זכות החכירה בתת חלקה 3 בבית המשותף.
3. על פי נסח הרישום, תשריט הבית המשותף וצו הבית המשותף, שטח כל דירה בבית המשותף הינו 63 מ"ר, ולא הוצמדו שטחים כלשהם לדירה מסוימת. יצוין, כי בפועל, בדירות שונות, ובכלל זה בדירת התובעת, בוצעו הרחבות.
4. ביום 31.8.10 הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים במסגרתה טענו, כי הנתבעים תפסו חזקה ייחודית בשטח הגינה הסובבת את הבית המשותף, המהווה רכוש משותף [להלן: "**שטח המחלוקת/הגינה**"] ואף שינו את פני הקרקע במקום. התובעים דרשו כי יינתן פסק דין המורה לנתבעים לסלק ידם משטח הגינה, להחזיר את המצב לקדמותו, לסלק את



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הגדרות שהציבו, ולסלק את כל עבירות הבניה שבוצעו לטענתם. בנוסף טענו התובעים כי הנתבע שימש כגזבר ועד הבית בעבר, ועל כן דרשו ליתן כנגדו צו המורה לו ליתן הסברים ומסמכים הנוגעים לדוחות שהעביר לוועד הבית הנוכחי.

5. בכתב ההגנה שהגישו הנתבעים נטען, כי כל השימושים ה מבוצעים על ידם ברכוש המשותף הינם שימושים סבירים ורגילים. כן נטען על ידם כי הם לא שינו את פני הקרקע כלל. ביחס לגדרות נטען על ידי הנתבעים, כי הן לא מונעות מעבר כלשהו בחצר, וכי גדרות אלו החליפו גדרות ישנות שהיו בעבר. לטענת הנתבעים, הגדרות נועדו למנוע נפילתם של עוברים ושבים, ובעיקר ילדים, כתוצאה מהפרשי הגובה בשטח. הנתבעים אף הלינו על הנציגות שאינה דואגת לניקוי השטח ומניעת מזיקים.

6. בקדם המשפט שהתקיים בנוכחות הצדדים נעשה ניסיון להביא את הצדדים לעמק השווה. כן הוסבר לתובע מס' 1 כי הוא עצמו אינו רשאי להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין שכן הוא אינו בעל זכויות בדירה בבית המשותף. הובהר, כי ככל שהתובע מס' 1 מבקש להגיש תביעה בשם הנציגות, עליו לתקן את כתב התביעה.

7. הצדדים לא הגיעו לעמק השווה, ולפיכך נקבע הדיון לתצהירים והוכחות. כן נקבע כי ככל שהתובע מס' 1 מעוניין להגיש תביעה בשם הנציגות עליו לתקן את תביעתו. התובע מס' 1 הגיש בקשה כללית לתיקון כתב תביעה, שלא על פי סדרי הדין, ולאחר שנדחתה בקשתו תוך שנקבע כי עליו להגישה כנדרש, בחר התובע מס' 1 שלא לתקן תביעתו.

8. ביום 14.4.11 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נחקרו עדי הצדדים.

9. שני הצדדים הגישו סיכומים בכתב מטעמם.

ב. טענות הצדדים:

01. התובעת מס' 2 טענה, כי לאור הודאת הנתבע בדיון שנערך [עמוד 1 שורות 36-37 לפרוטוקול] שלפיה שטח הגינה הינו רכוש משותף, הרי שאין כל ספק שעליו לפנות את השטח.

11. כן הוסיפה התובעת מס' 2 בסיכומיה, כי הגדרות שהציב הנתבע חסמו את המעבר לבלוני הגז, וכיום לצורך החלפת הבלונים יש להקיף את השטח שעליו השתלטו הנתבעים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

21. התובע מס' 1, חרף העובדה שלא תיקן את כתב התביעה, הגיש אף הוא כתב סיכומים מטעמו.
31. התובע מס' 1 הפנה להודאת הנתבע, כי השטח הינו רכוש משותף וכן לכך שאין הוא חולק על עיקרי הדברים המופיעים בתצהירי התובעים [עמוד 2 שורות 4-5 לפרוטוקול ועמוד 1 שורות 31-37 לפרוטוקול]. כן הפנה התובע מס' 1 לכך שהנתבע הודה, כי הגדר שהציב חוסמת את דרך הגישה לבלוני הגז.
41. לטענת התובעים, העובדה, כי בשטח המגודר פני הקרקע גבוהים מייתרת השטח, היא הנותנת, כי הנתבע הוא ששינה את פני הקרקע.
51. התובע מס' 1, אף הפנה לעדות דיירת נוספת בבית המשותף, שהעידה בתיק אחר, כי בעבר לא היו גדרות בין השכנים.
61. לטענת התובע מס' 1, מוצגת 1/ שהינו פרוטוקול אסיפת דיירים מעיד, כי הנתבע היה בתקופות שונות חבר ועד הבית ואף שימש כגזבר.
71. התובע מס' 1 הפנה לסעיפים שו נים מחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") [חלקם לא רלוונטיים לעניינו, בין היתר, בשל העובדה כי עסקינן בבית משותף], ובכלל זה לסעיפים 52, 55, 59, 62, 71, 72, לחוק המקרקעין.
81. לטענת התובע מס' 1, משעה שצו הבית המשותף קבע כי מדובר ברכוש משותף, ובמיוחד לאור העובדה כי מדובר במקרקעין מוסדרים, הרי שהוכח כי הנתבעים אינם בעלי השטח אותו ספחו לדירתם, ונטל ההוכחה להוכחת זכותם בשטח עובר לכתפי הנתבעים.
91. התובע מס' 1 שב ומדגיש כי אין מדובר בשימוש סביר, שכן בפועל הנתבעים גדרו את השטח ועושים בו כבשלהם.
02. התובע מס' 1 טוען, כי אין מקום לטענותיו של הנתבע שלפיהן הנציגות לא פועלת לניקוי השטח ממפגעים וממזיקים, שכן בכל התקופה הארוכה בה היה הנתבע חבר נציגות, הוא עצמו לא פעל לעשות כן.
12. לאור כל האמור דורשים התובעים לקבל את התביעה, להורות לנתבעים לסלק ידם משטח המחלוקת, להסיר את הגדרות והמתקנים שבנו, להורות לנתבע ליתן הסברים על הדוחות שהועברו על ידו לנציגות, ולחייב את הנתבעים בהוצאות משפט.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

22. התובעים הוסיפו טיעונים נוספים במסגרת סיכומי תשובה שהוגשו מטעמם. בין היתר נטען על ידם, כי לא הוצגו הסכמות בכתב לשימוש שמבצעים הנתבעים, נטען כי השימוש שמבצעים הנתבעים אינו סביר, וכן נטען כי הנתבעים גדרו שטח של 150 מ"ר, לאחר שכבר ביצעו הרחבת דירתם ל- 80 מ"ר. התובעים הפנו לפסקי דין שונים הקובעים כי שימוש של בעל דירה המונע שימוש דומה מצד בעל דירה אחרת הינו בהכרח בלתי סביר. כן נטען על ידי התובעים, כי הנתבע הוא שגרם לכך שלא תתכנס אסיפה כללית. התובעים אף הגדילו והוסיפו במסגרת סיכומי התשובה, כי אלפי שקלים נעלמו מחשבון הנציגות במהלך תקופת כהונתו של הנתבע כגזבר וכחבר ועד. כן טענו התובעים במסגרת סיכומי התשובה, כי עשו כל שלאל ידם כדי להימנע מהמחלוקת, וכי על הנתב עים, אשר עשו ברכוש המשותף כבשלהם, לשאת בתוצאות מעשיהם ומחדליהם.
32. חשוב להעיר, כי התובעים נהגו שלא כיאות בהגשת סיכומי התשובה, מאחר שהיקפם חרג מההיקף שנקבע על ידי, זאת, ללא שנטלו רשות [התובעים, מבלי שנטלו רשות לכך, "עקפו" את החלטתי בכך שכללו את סיכומי שני התובעים במסמך אחד].
42. מן העבר השני טוענים הנתבעים, כי התביעה אינה אלא קנטרנית וטורדנית ויש לדחותה. לטענת הנתבעים, התובענה באה לעולם רק מפאת העובדה כי התובע מס' 1, מאז שנבחר כנציגות, משנה סדרי עולם בבית המשותף, וגורם לסכסוכים רבים בין השכנים.
52. עוד טוענים הנתבעים, כי התביעה לא נועדה אלא כדי להוות "אמצעי לחץ" להסכמת הנתבעים לתכניות הבניה שיוזמת התובעת מס' 2 בדירתה.
62. לטענת הנתבעים, לו היתה מתקיימת אסיפה כללית, היה התובע מס' 1 נוכח לדעת כי רוב בעלי הדירות בבית המשותף, מסכימים לשימוש שמבצעים הנתבעים, ושמחים על כך שהנתבעים דואגים לכך שהשטח נקי ומטופח.
72. הנתבעים טענו, כי לא ביצעו שינוי כלשהו בפני הקרקע. אשר לגדרות, נטען על ידי הנתבעים כי הגדרות הינן גדרות בנות 10 שנים, ורק הרשתות שצברו חלודה הוחלפו. לטענת הנתבעים, גדרות אלו הוצבו כדי למנוע נפילת עוברים ושבים בשטח, וככל שיינתן צו להורדת גדרות אלו, יהיה על הנציגות לפעול להתקנת גדרות להבטחת שלום הדיירים והציבור. לטענת הנתבעים, פני הקרקע וכן הגדרות היו במצבם דהיום, עת קנו את הדירה, וכל שעשו הנתבעים, הוא החלפת הגדר הישנה והחלודה בזו החדשה, כאמור.
82. לטענת הנתבעים, פעילותם בשטח מושא המחלוקת לא מפריעה לחברת הגז לבצע מלאכתה. המדובר, כך לשיטת הנתבעים ב"עיקוף" קל אותו יש לבצע ואין בו די לטענתם כדי למנוע מהנתבעים את השימוש בשטח המחלוקת.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

92. הנתבעים שבים וטוענים , כי הנציגות אינה דואגת לניקיון השטח והעזובה בו רבה עד מאוד.
03. הנתבעים הוסיפו, כי בעוד התובעים מלינים על השימוש שמבצעים הנתבעים בשטח , הם עצמם הרחיבו את דירתם על חשבון הרכוש המשותף . בשל כך , יש לראות אותם כמסכימים להרחבה דומה של הנתבעים , האמורה להתבצע , כך לשיטת הנתבעים , על שטח המחלוקת.
13. הנתבעים טוענים , כי לא היה מקום לצטט מעדות בעלת דירה בבי ת המשותף שניתנה בהליך אחר, שכן לא ניתנה להם האפשרות להזימה.
23. הנתבעים טוענים עוד, כי באמתחתם הסכמות בכתב של לפחות 50% מבעלי הדירות בבית המשותף, לשימוש שהם מבצעים, ודי בכך כדי להביא לדחיית התביעה כנגדם.
33. הנתבעים אף טענו כי לתובע מס' 1 אין מעמד וממילא אין מקום לתביעתו.
43. אשר לטענות בעניין תפקודו של הנתבע כחבר הנציגות , הסביר הנתבע כי אכן הוא טעה כשטען כי הוא לא נבחר כחבר נציגות , אך נימק זאת בכך שהוא הבין כי נבחר רק כדי לעזור לחברי הנציגות . מכל מקום מדגיש הנתבע כי הוא מעולם לא היה מורשה חתימה בחשבון הנציגות.

ג. דיון והכרעה:

53. בטרם נכנס לפרטי הדברים יש להעיר תחילה על התנהלות התובע מס' 1. תובע זה אינו בעל דירה בבית המשותף , ולא נטען כי הוא מחזיק מטעם בעל דירה . בנסיבות אלו אין התובע מס' 1 רשאי להגיש תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין , שכן סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין אינם חלים עליו. ויודגש: תובע זה רשאי אמנם לכהן כנציגות הבית המשותף [ר': א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 321], והוא רשאי אף להגיש תביעה בשמה של הנציגות, אולם, במקרה דנן, חרף החלטתי המבהירה לתובע מס' 1 כי עליו לתקן תביעתו, הא בחר בסופו של דבר להתעלם מכך.
63. התעלמות התובע מס' 1 מהוראותיי המשיכה גם בהמשך הדרך , עת תובע זה הגיש סיכומים מטעמו, ואף הגדיל לעשות כאשר הגיש סיכומי תשובה בהיקף החורג מזה שהוקצב לו, ללא נטילת רשות. לא זו אף זו, במסגרת סיכומי התשובה הוסיף התובע מס' 1 טיעונים חדשים וטען ל"היעלמות" כספים בתקופה בה היה הנתבע חבר נציגות.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

73. אמנם, די בהגשת התביעה על ידי התובעת מס' 2 כדי שאדון בה, ולפיכך עלי להכריע במחלוקת שהונחה לפתחי, ואולם, התנהלות זו של התובע מס' 1, אשר, הלכה למעשה, הוא שניהל את ההליך גם עבור התובעת מס' 2, תובא בחשבון בפסיקת ההוצאות.

83. בטרם אכנס לגופו של עניין, עלי גם להגדיר את יריעת המחלוקת. כפי שעולה מעדויות הצדדים, בדירת הנתבעים קיימת מרפסת, שאף חלקה בנוי על הרכוש המשותף. במסגרת עדות התובעים [עמוד 4 שורות 19-21] הובהר, כי שטח המרפסת המרוצף [אשר סומן בירוק על גבי התשריט שצורף לתצהיר הנתבע (להלן: "התשריט")] נמחק מכתב התביעה.

93. לפיכך, יעסוק הדיון רק ביתרת השטח, ובשאלת השימוש שמבצעים הנתבעים בשטח זה.

04. סעיף 52 לחוק המקרקעין קובע, כי "רכוש משותף" הינו "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות...". סעיף 55(ג) לחוק קובע, כי "בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון... שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית...".

14. בנוסף, סעיף 62 לחוק המקרקעין, מאפשר לבעלי הדירות בבית המשותף לשנות מהוראות התקנון, ואולם ביחס להצמדת שטח מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית נקבע כי: **"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם... ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".** דברים אלו נקבעו גם בסעיף 12 לתקנון המצוי הקובע כי: **"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".**

24. מסעיף 62 לחוק המקרקעין, ומסעיף 12 לתקנון המצוי, עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה מסוי מת (זולת החריג המפורט בסעיף 71 לחוק המקרקעין עליו נעמוד בהמשך), מבלי שהסכימו לכך כל הדיירים [ר' לדוגמא: ע"א 2525/92 גבי וקרני ואוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850].

34. לא פעם נקבע, כי גם תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה במרשם, טעונה הסכמת כל בעלי הדירות. במהותה, דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף. עמד על כך בית המשפט העליון בפסק הדין הנ"ל: **"...משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. "תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק**



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם' (ע"א 504/68, בעמ' 692; ע"א 31/70, בעמ' 391).

44. לאמור, כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית, יש לקבל את הסכמת כל הדיירים בבית המשותף. לעומת זאת, שימוש שאין בו תפיסת חזקה ייחודית, יכול שלא יחייב הסכמת האסיפה הכללית כלל, ויכול שידרוש רוב רגיל. הדבר תלוי, כמובן, בסוג השימוש ובהשפעתו על הרכוש המשותף ו/או על הבית כולו. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אזי לא תידרש הסכמת האסיפה הכללית כלל, מאידך גיסא, שימוש אחר, שאינו שימוש רגיל וסביר, יחייב, ככלל, את הסכמת הדיירים בהתאם לעניין.

54. חשוב לציין כי חריג לכלל האמור נקבע בסעיף 71 לחוק שחוקק במסגרת תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. סעיף זה קבע כי על אף הוראות סעיף 62 לחוק, מקום בו הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף נועדה לשם הרחבת דירה, די בהסכמת רוב של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

64. **מן הכלל אל הפרט:**

74. במקרה דנן, אין חולק כי שטח המחלוקת הינו רכוש משותף [ר' הודאת הנתבע בעמוד 2 שורות 4-5 לפרוטוקול ועמוד 1 שורות 31-37 לפרוטוקול]. הדבר עולה גם ממסמכי הבית המשותף. אין גם חולק כי לא הסכימו כל בעלי הדירות לשימוש שמבצעים הנתבעים.

84. המחלוקת היא, אפוא, בשאלה האם הצבת הגדרות, כפי שהוצבו, וככל שהוצבו, הצבת המתקנים, ופעולות שבוצעו בשטח, מהווים שימוש ייחודי על ידי הנתבעים.

94. המדובר בשטח משותף הכולל שני מפלסים, ואשר משתרע על כ- 150 מ"ר (הדבר עולה מעדויות הצדדים והדבר אף נתמך בביקור שנערך על ידי בשטח בנוכחותם).

05. במפלס העליון מוצבים מספר גדרות. בצפון השטח מוצבת גדר המסומנת בתשריט בכחול. במערב קיימת גדר שסומנה אף היא על גבי התשריט בכחול, והיא מגיעה סמוך לקו תוספת הבניה של הנתבעים. בצידו המזרחי של השטח הוצבה גדר נוספת, אשר סומנה באדום על התשריט, והיא סמוכה מאוד למרפסת שבנו הנתבעים. בין המפלס העליון והתחתון קיימות מדרגות, ואף שטח המפלס התחתון מגודר בגדר רשת, או בסבך צמחייה [סומן גם בכחול בתשריט]. ניתן לראות כי גדר זו מקיפה את כל אזור השטח המשותף.

15. בתוך השטח, משתמשים הנתבעים כבשלהם. בתוך כך מוצבים בשטח צעצועים רבים לילדים, שולחנות, כסאות, ואף מחסן פלסטיק ("כתר") המוצב בשטח דרך קבע.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

25. הרושם המתקבל, מהגדרות, מהחפצים המוצגים, הינו, כי פעולת הנתבעים בשטח זה שבמחלוקת, אכן עולה כדי שימוש ייחודי ברכוש המשותף, שימוש, היוצא מגדר "שימוש רגיל וסביר" ברכוש המשותף.

35. לא זו אף זו, אין ספק כי הגדרות, ובכלל זה הגדר בצד מזרח הצבועה בתשריט באדום, שאין חולק כי הנתבעים הם שהקימו אותה [ר': עמוד 3 שורה 45 לפרוטוקול], מונעת מעבר חופשי לבלוני הגז המשרתים חלק מבעלי הדירות. אף כי, ככל הנראה, ניתן להגיע לבלוני הגז בדרך עוקפת, מובן, כי יש בכך פגיעה בבעלי הדירות, ותפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף.

45. מעשים אלו של הנתבעים, אשר לא גובתה בהסכמת כל בעלי הדירות, מהווים תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, ולפיכך אין מנוס מקבלת התביעה במובן זה שיש להורות להם לחדול מכך.

55. בנקודה זו חשוב לציין, כי, לעת הזו, אין צורך להידרש לשאלה, האם די ברוב הדרוש לשם הרחבת דירה, כמו גם לשאלה האם יש לראות בתובעת מס' 2 כמי שביצעו הרחבה דומה במובנו של סעיף 71 לחוק. מעבר לכך שלא הוצגה ההסכמה הנדרשת בסעיף 71 לחוק, הרי שכלל לא הוצגה ראיה כלשהי שלפיה מדובר בשטח שנועד "להרחבת דירה", והנתבעים אף לא הראו כי התקיימו תנאי הסף שבסעיף 71 לחוק. למותר לציין, כי היה וביום מן הימים יבקשו הנתבעים לפעול בהתאם למתווה הקבוע בסעיף 71 לחוק, פתוחה בפניהם הדרך לעשות כן.

65. כאמור, הגעתי למסקנה, כי פעולות הנתבעים בשטח עולות כדי תפיסת חזקה ייחודית בשטח המהווה רכוש משותף, דבר ש ללא הסכמת כל בעלי הדירות אין הם רשאים לעשותו. עתה עלי להידרש לשאלה, מה מבין הפעולות שדרשה התובעת מהנתבעים לבצע, הם נדרשים לבצע בעצמם, ואלו פעולות על הנציגות לבצע. אקדים ואומר, כי מחומר הראיות שהוצג בפני, לא השתכנעתי כי את כל הפעולות הנטענות ביצעו הנתבעים.

75. אדון בדברים אחד לאחד:

85. הדרישה הנוגעת למפלסי הקרקע: מחקירת הנתבע עולה כי הפרש הגובה בין המפלסים בשטח מושא התביעה היה מאז ומתמיד, ומעדות הנתבע עלה כי לא הנתבעים הם אלו שביצעו זאת [ר': עמוד 2 שורות 23-26 לפרוטוקול]. בהיעדר הוכחה מטעם התובעים לסתור טענה זו, ומאחר שנטל ההוכחה מוטל על כתפיהם, אין לי אלא לדחות טענה זו של התובעים. לפיכך, אין כל סעד אופרטיבי כנגד הנתבעים בעניין מפלסי הקרקע. ככל שהנציגות מעוניינת ליישר את פני השטח, תביא הדבר לאישור האסיפה הכללית, במסגרתה תתקבל החלטה בהתאם לכל דין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

95. הנתבע הודה, כי הוא בנה את המדרגות בין שני המפלסים [נ' שורה 46 בעמוד 3 לפרוטוקול]. אמנם, המדרגות המחברות בין שני המפלסים, במיקומן בפועל, לא מהוות תפיסת חזקה יי חודית, שכן כל בעלי הדירות יכולים ליהנות ממדרגות אלו וממעבר בין המפלסים. עם זאת, מדובר בשינוי פני השטח, שינוי, הדורש רוב רגיל של בעלי הדירות. רוב זה לא הוצג במקרה דנן. על כן, על הנתבעים להסיר המדרגות ולהחזיר המצב לקדמותו, אלא אם כן תתקבל הסכמת האסיפה הכללית להתרתן.

06. אשר לגדר המצויה בין שני המפלסים: הנתבע הודה בחקירתו, כי הוא זה שהציב אותה [נ' שורה 24 בעמוד 2 לפרוטוקול, כן ר' שורה 19 בעמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.10]. מאחר שהנתבעים הקימו את הגדר ללא ההסכמה הנדרשת, עליהם להסירה. עם זאת, מאחר שמדובר בגדר שנועדה למניעת נפילה, ולאור הסכנה שבדבר, אני קובע כי הדבר יבוצע בכפוף לכך שהאסיפה הכללית תמצא פתרון אחר, מניח את הדעת, לסכנה שנוצרה בשטח. היה והאסיפה הכללית תקבע ברוב כי הותרת גדר זו (שבין המפלסים) דרושה למניעת הסכנה, יהיו רשאים הנתבעים להותירה בשטח.

16. בכל הנוגע לגדר הצפונית והמערבית – גדר זו היא הגדר ההיקפית שסומנה בכחול על גבי התשריט:

ביחס לרובה של הגדר העיד התובע מס' 1, כי היתה גדר במקום שקרסה, והנתבעים הקימו גדר חדשה [נ': עמוד 4 שורה 12 לפרוטוקול]. לדברים אלו הצטרף למעשה הנתבע [נ': עמוד 3 שורות 44-45 לפרוטוקול, כן ר' עמוד 2 שורות 4-5 לפרוטוקול מיום 27.10.10]. לעומת זאת, חלק נוסף, קטן, של הגדר, המצוי באזור הדרום מערבי שלה [סומן על גבי התשריט באות "ה"], נבנה, כך על פי הראיות, על ידי הנתבעים [נ': עדות התובע שלא נסתרה בעמוד 4 שורה 11 לפרוטוקול].

הוספת החלק החדש [ה'], אכן תוחמת את השטח ומביאה לכך שלמרות שעדיין קיים מעבר, נראה השטח בשימוש ייחודי של הנתבעים. בנסיבות אלו, ולאור קביעתי לעיל, על הנתבעים להסיר את החלק המסומן "ה" בתשריט, וזאת בתוך 10 ימים.

בכל הנוגע ליתרת הגדר (רובה של הגדר ההיקפית המסומנת גם היא בכחול בתשריט) – מאחר שמדובר בגדר שהייתה קיימת ברכוש המשותף, ונוכח העובדה כי גדר זו תוחמת את כל הרכוש המשותף, ואשר היא, כשלעצמה (ללא התוספת שהוספה על ידי הנתבעים, וללא הגדר המזרחית) לא מייחדת שטח מסוים דווקא לדירת הנתבעים, די ברוב רגיל כדי לחדשה ולהותירה. לפיכך, גם בנושא זה תדון האסיפה כאמור, ותקבל החלטה בהתאם.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

בעניין הגדר יש לציין, כי לא ייחסתי משקל למסמך שנחתם על ידי גב' מרים חודידה בעניין הגדרות, הן משום שלא הוגש בתצהיר, ובמיוחד לאור העובדה שגב' חודידה לא הגיעה לעדות, ונמנעה האפשרות לחקרה.

26. בכל הנוגע לגדר המזרחית (גדר שבעיקרה עשויה במבוק, אשר סומנה באדום על גבי התשריט): גדר זו נבנתה על ידי הנתבעים [ר': עמוד 3 שורה 45 לפרוטוקול], ואין ספק כי היא תוחמת למעשה את השטח הסמוך לדירת הנתבעים, ומעניקה תחושה כי שטח זה הינו בשימוש ייחודי של הנתבעים. גדר זו אף פוגמת בגישה לבלוני הגז [ר': הודאת הנתבע בשורות 40-41 בעמוד 3 לפרוטוקול]. בנסיבות אלו, על הנתבעים להסיר גדר זו, וזאת תוך 21 ימים. במסגרת זו על הנתבעים להסיר כל הפרעה למעבר, ובכלל זה עציצים שונים.

גם בעניין זה אוסיף, כי ככל שהסרת הגדר תיצור סכנה בשל תנאי השטח, יסירו תחילה הנתבעים חלק מהגדר שיאפשר מעבר נוח, ועל האסיפה הכללית לקבל החלטה שתמנע את הסכנה כאמור. לאחר ובכפוף ליישום פתרון כאמור, תוסר כל הגדר הנ"ל.

36. על הנתבעים להסיר את המחסן שהציבו, שכן הוא מהווה שימוש של קבע בשטח משותף.

46. יתר הכיסאות ומשחקי החצר שהציבו הנתבעים, הינם, בנסיבות הזמן והמקום, שימוש סביר ברכוש המשותף [ר': עמוד 2 שורות 23-27 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.10], והנתבעים רשאים להותירם לעת הזו במקום. למותר לציין כי שינוי נסיבות, או החלטת האסיפה הכללית למדיניות שונה בשטח זה, עשויה להשליך על הותרת חפצים אלו בשטח זה.

56. על הנתבעים להסיר כל מתקן, ובכלל זה מתקן כביסה, וכן עציצים שונים, המפריעים את המעבר הרציף. לעת הזו, בהתחשב באופי המקום וההחלטות השונות שהתקבלו בבית המשותף עד היום, רשאים הנתבעים להציב באופן זמני מתקן לתליית כביסה, באופן שמאפשר מעבר חופשי [ר': גם דברי הנציגות בעמוד 2 שורות 26-27 לפרוטוקול מיום 27.10.10].

66. בכל הנוגע לגינון שאינו חוסם את המעבר, הרי שמדובר בשינוי פני השטח, ונדרשת הסכמת רוב באסיפה הכללית. גם נושא זה יידון במסגרת האסיפה הכללית הקרובה.

76. סיכומי של דבר, שניתן כנגד הנתבעים צו עשה המורה להם לפעול כאמור בפסק דין זה. במקביל, על התובע מס' 1, שהינו נציג הנציגות, לכנס אסיפה כללית בתוך 30 ימים, אשר תדון בנושאים המפורטים בפסק דין זה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

86. אשר לדרישה המובאת בכתב התביעה שלפיה על הנתבע ליתן הבהרות באשר לדוחות הקודמים, וכן מסמכים ביחס לשטח מופקע, הרי שהנתבע הבהיר כי יעביר כל מסמך שיש בידיו הקשור לנושא, ואני מורה לו לעשות כן תוך 21 ימים, ככל שטרם עשה זאת.

96. לאחר ששקלתי את הדברים ו לאור התנהלות הצדדים בתובענה, ובכלל זה התנהלותו של התובע מס' 1 שהתעלם מהחלטותיי כאמור לעיל, לא מצאתי לנכון ליתן צו להוצאות כנגד הנתבעים.

ניתנה היום, ו' אדר תשע"ב, (29 פברואר 2012), בהיעדר הצדדים, ונשלח להם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר

מפקח בכיר על רישום המקרקעין